Internes Anfechtungsgutachten VeedelWende Forderungskauf

Vergleichsfassung zur Testakte 75 IN 112/26. Gegenstand ist allein die Zahlung an Rocco Quast in diesem Fallzweig. Die Aktennummern bezeichnen die Dateien mit entsprechendem Nummernpräfix.

1 Ergebnis

Gegen Quast trägt § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO nach Aktenlage keine Zahlungsklage. Der Forderungskauf wurde tatsächlich vollzogen und die Abtretung liegt 18 Monate vor dem Eigenantrag. Die am 3. April 2026 verfrüht geleistete Zahlung von 96.000 EUR eröffnet eine eigenständige Prüfung nach § 131 Abs. 1 Nr. 2 oder 3 InsO. Dafür fehlen ein tragfähiger Nachweis von Zahlungsunfähigkeit am Zahlungstag oder ausreichende Belege für Quasts Kenntnis von der Gläubigerbenachteiligung. Der Entwurf 22 ist daher eine streitbare Arbeitsposition, keine geklärte Rückgewährforderung.

2 Rechtshandlungen, Fristen und Massewirkung

Die ursprüngliche Darlehensgeberin Kreszentia Zech war laut 04 mit 15 Prozent beteiligt und nie Geschäftsführerin. 05 und 06 belegen Vertrag und Valutierung von 96.000 EUR im Mai 2023. § 39 Abs. 5 InsO scheidet bei 15 Prozent aus, auch wenn Zech nicht Geschäftsführerin war. Am 3. Dezember 2024 erfolgte der Kauf mit sofortiger Abtretung (07). Die Zahlung des Preises von 48.000 EUR am 6. Dezember aus Quasts eigenem Festgeld (08), die Anzeige (09) und die Bestätigung der Schuldnerin (10) stützen den echten Forderungswechsel. Kaufpreiszahlung aus Quasts Vermögen ist kein Abfluss der GmbH. Erst die Zahlung vom 3. April 2026 aus deren Geschäftskonto an Quast (12) verringert freie Masse um 96.000 EUR. Der bloße Wegfall der Insolvenzforderung stellt keinen gleichwertigen freien Zufluss dar. Der Antrag ging am 3. Juni 2026 ein (02), die Verwalterbestellung erfolgte am 1. August (03). Die Zahlung liegt zwei Monate vor dem Antrag, die Abtretung liegt vor der Jahresgrenze.

3 Gesellschafterfinanzierung und Zurechnung

Nach IX ZR 32/12, Rn. 23 bis 32, kann die Abtretung einer Gesellschafterdarlehensforderung innerhalb des letzten Jahres deren anfechtungsrechtliche Belastung bei anschließender Tilgung nicht beseitigen. Die Regel trägt keine zeitlich unbegrenzte Sonderbehandlung des außenstehenden Käufers. Quast war nie Gesellschafter oder Organ. Der Vertrag 07 schließt Rückgriff, Treuhand und Erlösbeteiligung aus. Der tatsächliche Kaufpreis und das von Quast getragene Ausfallrisiko stützen den eigenständigen Erwerb. Für die Verwalterthese sprechen lediglich Bekanntschaft, der Kaufpreisabschlag von 50 Prozent, die Förderinformation Zechs am 19. März 2026 (15) und das unmittelbar folgende Rückzahlungsverlangen (11). 16 weist aus, dass weder Kaufpreisfinanzierung durch Zech noch Nebenabrede oder Rückfluss belegt sind. Der Schuldnerkontoauszug 12 kann spätere Bewegungen auf Quasts Konto weder beweisen noch ausschließen. Eine wirtschaftliche Zurechnung im Sinne von IX ZR 173/23 verlangt tragfähige zusätzliche Umstände wie Treuhand, Strohmannstellung oder fortbestehende wirtschaftliche Berechtigung. Die Zahlung an Quast ist nicht allein aufgrund der Herkunft des Darlehens als Zahlung an Zech behandelbar. Für § 135 Abs. 2 fehlt zudem eine Gesellschaftersicherheit.

4 Gesonderte Deckungsanfechtung

Der Vertrag 05 räumt nach Ende der Festlaufzeit eine Kündigungsfrist von vier Wochen ein. Selbst bei Zugang der Kündigung aus 11 bereits am 20. März 2026 lief diese Frist frühestens am 17. April ab. Eine verkürzte Frist oder wirksame anderweitige Fälligkeitsvereinbarung ist nicht belegt. Die einseitige Bitte um Zahlung zum 3. April und ein Zinsverzicht für rasche Zahlung schaffen keinen Anspruch auf die vorzeitige Deckung. Ohne wirksame Gegenabrede ist § 131 InsO der vorrangige alternative Prüfweg. Die Zahlung vom 3. April liegt am ersten Tag des zweiten Monats vor dem Antrag (§ 139 Abs. 1 InsO). Nr. 2 setzt daher Zahlungsunfähigkeit zur Zeit der Zahlung und Nr. 3 Kenntnis Quasts von der Gläubigerbenachteiligung voraus. Selbst wenn frühere Fälligkeit noch bewiesen würde, hätte § 130 Abs. 1 Nr. 1 die eigenständigen Voraussetzungen von Zahlungsunfähigkeit und Kenntnis im Handlungszeitpunkt. § 134 ist für eine entgeltlich begründete Darlehensrückzahlung kein tragender Ersatz. § 142 ist ohne zugeordneten unmittelbaren Gegenwert nicht belegt.

5 Zahlungsunfähigkeit, Vorsatz und Kenntnis

In 02 wird der Insolvenzantrag im Juni dokumentiert. 12 und 14 belegen Zahlung und Kapitalfluss, keine Liquiditätsbilanz für den 3. April. Es fehlen an diesem Tag alle frei verfügbaren Konten, fällige Altposten, Dreiwochenfälligkeiten und realisierbare Zuflüsse. Die erwartete Förderrate aus 15 ist weder ein gesicherter Zufluss noch ein Nachweis ihrer Zweckbindung. Auch eine Zahlungseinstellung ist mit dieser Akte am 3. April noch nicht konkret bewiesen. Die separate Direktzahlungsvariante liefert keine Anlagen für dieses Verfahren.

Für § 133 Abs. 1 bis 3 kann die frühe Befriedigung trotz Kenntnis konkurrierender Forderungen ein Indiz für billigende Inkaufnahme späterer Nichtbefriedigung sein. Aktenkundig ist die vorzeitige Tilgung, nicht der damalige Überblick der Geschäftsführerin über die übrigen fälligen Gläubiger oder deren spätere Deckung. Auf Empfängerseite hat Quast die Förderinformation und die Bemerkung über bevorzugte andere Gläubiger erhalten (15). Daraus folgt kein sicherer Schluss auf Kenntnis einer allgemeinen Zahlungseinstellung, einer nicht schließbaren Lücke oder eines Gläubigerbenachteiligungsvorsatzes. Eine Information über drohende Krise ist ebenfalls nicht belegt. Die bei kongruenter Deckung strengere gesetzliche Vermutung wäre erst nach Feststellung von Kenntnis eingetretener Zahlungsunfähigkeit und Benachteiligung anwendbar. Für § 131 Abs. 1 Nr. 3 wäre insbesondere zu belegen, was Quast am 3. April über die Schmälerung der Zugriffsmöglichkeiten der anderen Gläubiger wusste. Ein Nachweis für § 131 Abs. 1 Nr. 2 würde diesen Kenntnisweg entbehrlich machen.

6 Rechtsfolgen, Beweissicherung und Prozessentscheidung

Eine etwaige Rückgewähr nach § 143 Abs. 1 ist auf 96.000 EUR und rechtlich begründete Zinsen begrenzt. Die Frist in 19 bis 27. August 2026 und der Zugang sind für einen möglichen Verzug zu prüfen. Bei Anspruchsentstehung und Kenntnis 2026 endet die Regelverjährung vorbehaltlich Hemmung am 31. Dezember 2029. Die Aufforderung allein hemmt nicht. Für eine belastbare Klage sind der Zugang der Kündigung, die Konto- und OPOS-Stichtage, Förderbedingungen und die Kommunikation mit Quast beizubringen. Zech und Seifert können die Abreden, die Forderungszuordnung und Mitteilungen über die Liquiditätslage erläutern. Eine Weiterleitung ist nur bei konkretem Anknüpfungspunkt und rechtmäßig erhobenen Belegen zu behaupten. Ohne neue Beweise ist ein isolierter § 135-Prozess wirtschaftlich schwach. Die Verteidigung 24 und das Risikomemo 21 sind mit den Originalbelegen vereinbar, soweit sie diesen Nachweisstand wiedergeben. Ein fiktiver Titel oder Zahlungseingang ist nicht dokumentiert.

7 Rechtsquellen

Amtliche Insolvenzordnung, §§ 17, 39, 129 bis 131, 133, 135, 139, 140, 143 und 146. BGH, Urteil vom 21. Februar 2013 – IX ZR 32/12, BGHZ 196, 220, Rn. 23 bis 32. Amtlicher Volltext. BGH, Urteil vom 19. September 2024 – IX ZR 173/23, ECLI:DE:BGH:2024:190924UIXZR173.23.0, Rn. 19, 26 bis 30 und 39 bis 41. Amtlicher Volltext.